

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6475/2537	พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว ขวัญใจ สม อารมณ	โจทก์
	นาย นิติ ศักดิ์ ขุนส กล	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 3, มาตรา 5, มาตรา 6, มาตรา 15, มาตรา 30

ป.วิ.พ. มาตรา 56 วรรคสี่

ผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งยังเป็นผู้เยาว์จะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ ต้องกระทำโดยผู้แทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3, 5 และ 6 การที่ผู้เสียหายซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์โดยลงชื่อแต่งตั้งทนายความด้วยตนเองแต่ลำพังเพื่อให้ทนายความดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น มิได้เป็นไปตามบทบังคับอันว่าด้วยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย แต่ศาลจะยกคำร้องหรือไม่รับพิจารณาเสียทีเดียวยังไม่ได้ ชอบที่จะสั่งให้แก้ไขความบกพร่องเสียก่อนตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 56 วรรคสี่ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6 และ 15 เมื่อโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เยาว์มิได้เป็นผู้ฎีกาขึ้นมาและคดีไม่อาจทำให้คำวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับปัญหาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องของโจทก์หรือไม่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อนับอายุของโจทก์ร่วมในขณะที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ร่วมมีอายุเกินกว่า 20 ปี บรรลุนิติภาวะแล้วจึงไม่มีความจำเป็นและไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะต้องสั่งให้แก้ไขในข้อบกพร่องเรื่องความสามารถของโจทก์ร่วมอีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 288 และ
ริบหวักระสุนปืนและปลดกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 ประกอบมาตรา 80 ลงโทษจำคุก 12 ปี ริบหวักระสุนปืนและปลดกระสุนปืน
ของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องแล้ววินิจฉัยเกี่ยวกับ
ความสามารถของโจทก์ร่วมว่า กรณีที่นางสาวขวัญใจผู้เสียหาย ซึ่งขณะยื่นคำร้องขอ
เข้าร่วมเป็นโจทก์นั้นตามคำร้องระบุว่าอายุ 19 ปี ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ ต้องกระทำโดยผู้
แทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 3, 5 และ 6 การที่ นางสาว
ขวัญใจขอเข้าร่วมเป็นโจทก์โดยลงชื่อแต่งตั้งทนายความด้วยตนเองแต่ลำพังเพื่อให้
ทนายความดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น มิได้เป็นไปตามบทบังคับว่าด้วยความ
สามารถของบุคคลตามกฎหมาย แต่ว่าจะยกฟ้องหรือไม่รับพิจารณาเสียทีเดียวยังไม่
ได้ ชอบที่จะสั่งให้แก้ไขความบกพร่องเสียก่อน ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 56 วรรคสี่ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาตรา 6 และ 15 เมื่อนางสาวขวัญใจมิได้ฎีกาขึ้นมา และคดีไม่อาจทำให้ คำวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับปัญหาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องของโจทก์หรือไม่ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งเมื่อนับอายุของนางสาวขวัญใจในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการ พิจารณาของศาลฎีกา นางสาวขวัญใจมีอายุเกินกว่า 20 ปี บรรลุนิติภาวะแล้ว ใน กรณีนี้จึงไม่มีความจำเป็นและไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะต้องสั่งให้แก้ไขในข้อบกพร่องดัง กล่าวอีก

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก-สมภาพ โชติกวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>